

TRIBUNALE DI MODENA

Ricorso per ingiunzione di pagamento

(artt. 633 e seguenti c.p.c.)

Ricorrente: Officine Meccaniche Lugli S.r.l., P.IVA 03111220368, con sede in Formigine (MO), Via dell'Officina 2, in persona dell'amministratrice unica Carla Lugli (C.F. LGLCRL66B44D711N), difesa dall'Avv. Marco Dini (C.F. DNIMRC80H03F257B), PEC marco.dini@pec-avvocati.example, per procura allegata, con domicilio eletto presso lo Studio Meridiana, Via delle Meridiane 12, Modena.

Debitrice: Logistica Emiliana S.r.l., P.IVA 02444550369, con sede in Carpi (MO), Via dei Magazzini 40.

1. I fatti

Tra luglio e ottobre 2020 Lugli ha eseguito la manutenzione ordinaria e straordinaria di dodici automezzi della flotta di Logistica Emiliana, su ordini scritti della debitrice. I mezzi sono stati collaudati e ritirati senza riserve.

Le fatture n. 88, 95, 103 e 117 del 2020, per un totale di euro 27.900,00, sono scadute a trenta giorni. Restano insolute nonostante il sollecito del 4 dicembre 2020 e la diffida del 18 gennaio 2021.

2. Il credito e la prova scritta

Il credito è certo, liquido ed esigibile. Lo provano gli ordini sottoscritti dalla debitrice, le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili (artt. 633 e 634, secondo comma, c.p.c.).

3. Gli interessi

È una transazione commerciale. Sono dovuti gli interessi moratori dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura (art. 4), oltre a euro 40,00 per fattura per i costi di recupero (art. 6).

4. Conclusioni

Si chiede al Tribunale di ingiungere a Logistica Emiliana S.r.l. il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica, di euro 27.900,00, oltre euro 160,00 ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, interessi moratori come sopra e spese del procedimento.

Valore della causa ai fini del contributo unificato (art. 14 D.P.R. 115/2002): euro 27.900,00.

Documenti:

1. ordini di lavoro sottoscritti;
2. fatture n. 88, 95, 103, 117/2020;
3. estratto autentico delle scritture contabili;
4. sollecito del 4.12.2020 e diffida del 18.01.2021.

Modena, 22 febbraio 2021

Avv. Marco Dini